

01. 커버레터 — MAD POP / 사공이호 계약 패키지 (V3)

발신: 김형석 측

수신: MADVERSE (담당: 朱芸 / avis.zhu@sunsevenstars.com)

일자: 2026년 6월

문서 구성: 01. 커버레터, 02. 마스터 텀시트, 03. 크리에이티브 디렉터 계약, 04. 사공이호 IP 라이선스 계약, 05. 지분계약(폴버전)

존경하는 朱芸 변호사님과 MADVERSE 관계자분들께.

MAD POP 프로젝트가 지향하는 AI 음악·콘텐츠 사업의 방향성과 김형석 PD님의 창작 역량이 결합하면 중국 시장에서 의미 있는 성과를 만들 수 있다고 봅니다. 김형석 측은 이번 협업을 단기 검토 사안이 아니라, 실행 가능한 장기 파트너십으로 발전시킬 수 있는 기회로 보고 있습니다.

이번 회신은 그 실행을 빠르게 만들기 위한 계약 패키지입니다. MAD POP의 기획·프로듀싱, 사공이호 IP 활용, 합자회사 지분 참여는 각각 성격이 다른 권리와 역할입니다. 따라서 단일 합자계약에 모두 넣기보다, 각 권리를 독립된 전문 계약으로 정리하는 방식이 양측의 의사결정과 실행 속도를 높인다고 판단했습니다.

1. 핵심 구조

- 역할은 명확하게 정합니다. 김형석 PD의 크리에이티브 디렉터 역할은 기획 자문, 음악·콘텐츠 방향성 프로듀싱, 승인된 명칭 사용 범위로 정리합니다.
- IP는 중국 사업 실행 범위 안에서 라이선스합니다. 사공이호 IP와 김형석 PD의 기존 음악 저작권은 권리자에게 계속 귀속되며, MAD POP 사업에 필요한 기간·지역·목적 안에서 사용권을 부여합니다.
- 추가 제작과 확장은 별도 프로젝트로 진행합니다. 출장, 녹음, 편곡, 영상, 공연, 신규 IP 개발은 별도 범위·일정·비용을 정해 추진합니다.
- 지분은 장기 파트너십의 구조로 설계합니다. KHS Holder의 30% 지분은 정보권, 감사권, 주요 의사결정 동의권과 함께 정리했습니다.
- 중국 실행 리스크는 선제 차단합니다. 계약법인 보증, IP·중문명·계정 선점 방지, 송금 지연 책임, AI 학습 금지, 지분·뜻옴선 집행장치를 본계약에 반영했습니다.

2. 보내드리는 문서 5종

번호	문서	주요 내용
01	커버레터	협업 의지, 문서 구성, 서명 전 확인 자료, 회신 요청
02	마스터 텀시트	디렉터 계약, IP 라이선스 계약, 지분계약을 한눈에 연결하는 거래조건 요약
03	크리에이티브 디렉터 계약	김형석 PD의 기획·프로듀싱 역할, 보수, 명칭 사용 범위
04	사공이호 IP 라이선스 계약	사공이호 IP의 중국 사업 활용 범위, 사용료, 승인 절차, 종료 조건
05	지분계약	합자회사 30% 지분의 경제적 권리, 정보권, 감사권, 주요사항 동의권

3. 서명 전 확인 자료

계약 체결 전에는 MADVERSE 측의 실제 계약법인과 사업 실행 기반을 함께 확인하고자 합니다. 요청 자료는 법인 정보와 UBO, 최근 3개년 재무제표, AI 기술 자체개발 또는 외부 라이선스 증빙, 플랫폼 및 유통 계약, UMG· 廷海 협력 현황, 12개월 사업비 계획, 현물 출자 가치 산정 자료입니다.

실제 서명본에서는 중국 실행 과정에서 자주 발생하는 지연과 우회 사용을 줄이기 위해 지급보증 또는 에스스로, 중국 상표·중문명·계정 선점 방지, 외환·세무·SAFE 절차 지연의 중국 측 책임, AI 학습·외주사 사용 로그 보관, 풋옵션 담보 또는 보증을 함께 확인하겠습니다.

이 확인 절차는 프로젝트 실행 일정을 앞당기기 위한 공통 체크포인트입니다. 자료 확인이 완료되면 각 계약의 효력 발생, 지급 일정, 사용권 개시, 지분 반영 절차를 같은 기준으로 진행할 수 있습니다.

4. 다음 단계

서명본 정리 단계에서는 각 계약의 효력, 지급 일정, 사용권 개시 기준을 정확히 맞추기 위해 MADVERSE 측 실제 계약법인을 먼저 확정하고자 합니다. 법인명, 설립지, 등록번호, 대표권자, UBO가 확인되면 해당 법인을 기준으로 각 계약서의 당사자 표시와 서명란을 정리하겠습니다.

서명 절차는 양측 일정에 맞춰 유연하게 진행하겠습니다. 실무상으로는 MADVERSE 측에서 먼저 서명본을 보내주시거나, 양측이 같은 날 대응본(counterparts) 방식으로 서명하는 방식이 가장 빠를 것으로 보입니다. 이 방식이면 내부 승인, 지급 일정, 사용권 개시 시점을 같은 기준으로 맞출 수 있습니다.

우선 02. 마스터 텀시트를 기준으로 전체 구조를 검토해주시기 바랍니다. 이후 각 계약서의 조항별 의견을 주시면, 양측 실무진이 일정표에 맞춰 본계약 협의를 진행하겠습니다.

감사합니다.

김형석 측 드림

본 패키지는 상업 조건과 계약 구조를 정리한 협의 문서입니다. 실제 서명 전 한국·중국·홍콩 법률에 관한 변호사 최종검토를 거칩니다.